

1502392-61.2020.8.26.0542
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA
Comarca: Carapicuíba
Foro: Foro de Carapicuíba
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 17/03/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JOAO VITOR MESSIAS CORREIA REBOLLO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos,

JOAO VITOR MESSIAS CORREIA REBOLLO foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº.11.343/06, porque, ao que consta, , no dia 27 de outubro de 2020, por volta das 13h00min, na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Carapicuíba
Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal
Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1502392-61.2020.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA
Processo Digital nº:
1502392-61.2020.8.26.0542
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JOAO VITOR MESSIAS CORREIA REBOLLO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos,

JOAO VITOR MESSIAS CORREIA REBOLLO foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº.11.343/06, porque, ao que consta, , no dia 27 de outubro de 2020, por volta das 13h00min, na Avenida Presidente Tancredo De Almeida Neves, nº .1, Vila Municipal, Carapicuíba, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 125 porções de Maconha, 61 porções de Cocaína e 99 porções de Crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A denúncia foi recebida em 04 de novembro de 2020 (fl.74), sobrevindo citação e resposta escrita.
Durante a instrução criminal foram ouvidas testemunhas e o réu interrogado. Em debates, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06. A Defesa requereu a absolvição por falta de prova

e, subsidiariamente, a aplicação da pena mínima, regime aberto e conversão em pena restritiva de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo definitivo de fls. 104/106.

Igualmente a prova da autoria.

Na delegacia o acusado permaneceu em silêncio.

Em juízo, singelamente, negou os fatos. Disse que é usuário de drogas e estava comprando entorpecentes quando foi preso pelos policiais.

A versão exculpatória, além de não ser suficiente para excluir o crime ou a responsabilidade penal, não restou comprovada, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Os policiais, em juízo, ratificaram suas declarações anteriores e disseram que em apuração a denúncia anônima de tráfico de drogas, em local conhecido como ponto de venda de drogas, de posse das características do indivíduo que estava no local naquele momento traficando, deslocaram-se até o referido local e de longe avistaram o acusado em atitude suspeita com as características informadas e observaram que os "compradores" chegavam no acusado entregava o dinheiro e este pegava a droga que estava numa sacola no chão e entregava ao "cliente"; que resolveram proceder a abordagem e no ato da abordagem com acusado, foi encontrado uma sacola onde as drogas estavam guardadas e a quantia em dinheiro em notas miúdas. Indagado o investigado acabou por confessar a prática do tráfico naquele local.

A doutrina e jurisprudência ensinam que o depoimento de policiais, guardas municipais - agentes de segurança pública - gozam da mesma valoração de qualquer outra testemunha, e assim, devem ser sopesados.

Estatui o artigo 42 da Lei de Tóxicos, 11.343/06, que, na classificação do delito, deverá o magistrado proceder à análise da quantidade e natureza da substância apreendida, do local e condições em que se desenvolveu a conduta e aos antecedentes do agente. No caso em apreço, foram apreendidos porções de "crack", maconha e cocaína acondicionadas de forma individualizada, o que é compatível com o tráfico de drogas.

Infere-se, portanto, que a quantidade, variedade e a forma como estavam empacotadas as drogas, revelam que se destinava à mercancia ilícita.

PASSO A DOSAR A PENA

Primeira fase: Atendendo aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.346/06, observo que inexistem circunstâncias concretas, além das já consideradas pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, que sejam aptas a ensejar a majoração da reprimenda nesta primeira fase, razão pela qual a fixo no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, ausente agravante e atenuante.

Na terceira fase, considerando a primariedade do acusado, a quantidade de drogas e a ausência de provas que o vinculem à traficância organizada, cabível o redutor prevista no artigo 33, § 4º da Lei de Tóxico, no patamar de 1/2, totalizando 2(dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa. O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudessem majorá-lo.

Ante as condições objetivas e subjetivas favoráveis, aliado ao montante da pena cominada, possível a fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena (Neste sentido: Superior Tribunal de Justiça (HABEAS CORPUS Nº 596.603 - SP (2020/0170612-1), da 6a. Turma, rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz. Na hipótese, deixo de determinar a substituição por restritiva de direitos, por ser o regime aberto mais benéfico ao réu, além de inexistir nesta Comarca vagas suficientes para a prestação de serviços à comunidade, ainda mais por conta da pandemia, que reduziu drasticamente o número de ofertas desta pena alternativa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar os RÉU JOÃO VITOR MESSIAS CORREIA REBOLLO, filho de Dulcineia Messias Correia Rebollo e Francisco Monteiro Rebollo , RG nº. 37592752-SP , como incurso no art. 33, §4, da Lei nº.11.343/06, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

O acusado poderá recorrer desta sentença em liberdade, sua condição atual.
Decreto o perdimento do valores em favor da União.
Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão e guia de recolhimento.
Condene o réu ao pagamento de custas, nos moldes do artigo 4ª, §9ª, da Lei Estadual 11.608/03, observado o artigo 12 da Lei 1060/50, ficando deferido o benefício da justiça gratuita ao acusado.
Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

P.I.C

Carapicuíba, 17 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA